

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 347/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

นายสุรัชย์ คำแสง

จำเลย

นายสุรัชย์ คำแสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อแรกของจำเลย แม้จะอ้างว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาคดี ขัดต่อกฎหมาย แต่เมื่ออ่านโดยตลอดแล้ว ก็เป็นการโต้แย้ง การวินิจฉัยซึ่งนำหลักพยาน อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกา ข้อสอง ก็เป็นฎีกาที่โต้แย้งการลงโทษของศาล อันเป็นดุลพินิจ ในการกำหนดโทษ นับเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอุทธรณ์ (ที่ถูกต้องเป็น ฎีกา) ของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 1 ของจำเลยไม่ได้โต้เถียงข้อเท็จจริงว่าไม่เป็นไปตามที่ศาลวินิจฉัย แต่โต้แย้งว่าเมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนฟังขัดแย้งกัน การรับฟังลงโทษจำเลย จึงขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ 186(6) และฎีกาข้อ 2 เป็นฎีกาขอให้ศาลเห็นถึงสภาพความผิดและ ขอให้ศาลรอกการลงโทษล้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 ที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อ

กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(ที่ถูกลบ) มาตรา 90) จำคุก 2 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 83) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ปากผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 กับแผนที่สังเขปแสดงการเกิดเหตุแตกต่างกัน ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด การที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง ๆ ที่พยานโจทก์ขัดแย้ง แตกต่างกันดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาที่ขัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ 186(6) นั้น แท้จริงแล้วเป็นการโต้แย้งดุลพินิจวินิจฉัยชั้นน้ำหนักพยานหลักฐาน อันเป็นข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความผิด ว่ามีเหตุสมควรที่จะรอลงโทษจำเลยไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ กำหนดโทษจำเลย อันเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน จึงเป็นฎีกา ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ปากผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 กับแผนที่สังเขปแสดงการเกิดเหตุแตกต่างกัน ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด การที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง ๆ ที่พยานโจทก์ขัดแย้ง แตกต่างกันดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาที่ขัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ 186(6) นั้น แท้จริงแล้วเป็นการ

โต้แย้งดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน อันเป็นข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความผิด ว่ามีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษจำเลยไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ กำหนดโทษจำเลย อันเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน จึงเป็นฎีกา ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ผล อนุวัตกรณีการ-สมปอง เสนอเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ